

๓๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีค่าเสียหายที่ขาดรายได้จากการขายไขนกกกระจอกเทศตามจำนวนที่ควรจะได้ คิดเป็นเงินจำนวน ๑๓๘,๓๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากการขาดรายได้ในการขายไขนกกกระจอกเทศ เป็นเงิน ๑๓๘,๓๐๐ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการควบคุมสุนัขจรจัดตามอำนาจหน้าที่ โดยมีเป้าประสงค์กำกับในเรื่องการควบคุมสุนัขจรจัดมิให้รบกวนการประกอบอาชีพของประชาชนรวมทั้งผู้ฟ้องคดีในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๕๑/๒๕๕๙)

#### ๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๔.๗ เหตุรำคาญจากสัญลักษณ์ของอาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## บทที่ ๑๑

### คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

#### ๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้มีอำนาจสั่งการตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหน้าที่ต้องควบคุมการประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หากผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมย่อมมีอำนาจสั่งปิดโรงงานนั้นได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีกรณีผู้ประกอบการโรงงานจำพวกที่ ๓ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต แม้จะปรากฏว่าอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีคำสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตหยุดประกอบกิจการชั่วคราว และให้ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่เมื่อปรากฏว่าภายหลังพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีการดำเนินการแก้ไขตามคำสั่ง และไม่ปรากฏว่ามีการใช้อำนาจสั่งปิดโรงงาน พฤติการณ์ของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

#### สรุปข้อเท็จจริง

นางสาว ป. (ผู้ร้องสอด) ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ประกอบกิจการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว โดยการอนุญาตดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติไว้เป็นพิเศษ ปรากฏว่าระหว่างการดำเนินการประกอบกิจการ เกิดกลิ่นเหม็นเหม็นคาววันตกตามบ่อกุ่ม บ่อปลา และบ้านเรือนประชาชนในละแวกใกล้เคียง ทำให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนได้รับผลกระทบเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เกิดอาการคันศีรษะและผิวหนัง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องเรียนไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่จนถึงปัจจุบันปัญหามลพิษดังกล่าวยังคงมีอยู่ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

ตรวจสอบและเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานของผู้ร้องสอด และให้ระงับการดำเนินการของโรงงานของผู้ร้องสอด

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อนุญาตให้ผู้ร้องสอดประกอบกิจการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว ซึ่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้เพิ่มเติมลำดับที่ ๑๐๖ ของบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ให้โรงงานทุกขนาดที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมเป็นโรงงานจำพวกที่ ๓ โดยมาตรา ๑๒<sup>๑</sup> แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดให้ผู้อนุญาตสามารถกำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงานจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ในใบอนุญาตได้ ซึ่งเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้ร้องสอดต้องปฏิบัติเป็นพิเศษมีดังนี้ ๑.๑ ห้ามฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน ๑.๒ ห้ามใช้สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ๑.๓ ต้องมีสัญญาหรือหนังสือยินยอมการให้บริการระหว่างโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมกับโรงงานผู้ใช้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมทุกราย... ๑.๖ ต้องมีและใช้ระบบกำจัดฝุ่นละออง กลิ่น ไอสารเคมีที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อาศัยใกล้เคียง... ๑.๘ การจัดเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปนเปื้อนและกระจายสู่ดิน น้ำ และอากาศ โดยไม่ก่อให้เกิด

<sup>๑</sup> พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๒ ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓ ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒

ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานก่อนได้รับใบอนุญาต

การยื่นคำขอรับใบอนุญาตและขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตร้องขอหนังสือรับรองก่อนออกใบอนุญาต ถ้าการพิจารณาเบื้องต้นเพียงพอที่จะอนุมัติในหลักการได้ ให้ผู้อนุญาตออกหนังสือรับรองให้โดยสงวนส่วนที่พิจารณาไม่แล้วเสร็จได้ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในการออกใบอนุญาตให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ถ้ากรณีใดยังมีได้มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานหรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ในการนี้จะกำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงานจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ในใบอนุญาตก็ได้



เหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ๑.๙ ใบอนุญาตนี้อาจถูกเพิกถอนได้ หากตรวจสอบพบว่าการประกอบกิจการโรงงานไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการร้องขอหรือขัดกับกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้ร้องสอดซึ่งได้รับประโยชน์จากคำสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานแล้ว จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดไว้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีหน้าที่ควบคุมการประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว หากผู้ร้องสอดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมย่อมมีอำนาจสั่งปิดโรงงานอันมีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๓๙<sup>๒</sup> แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากผู้ร้องสอดได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน ประชาชนโดยรอบโรงงานของผู้ร้องสอดได้มีหนังสือร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเข้าตรวจสอบโรงงานของผู้ร้องสอดเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานของผู้ร้องสอด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าการประกอบกิจการโรงงานไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ โดยมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรืออยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงใช้อำนาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ สั่งให้ผู้ร้องสอดหยุดประกอบกิจการในส่วนของการเผาและอบยางและดำเนินการเคลื่อนย้ายกากยางรถยนต์ที่ผ่านกระบวนการผลิตไปกำจัดหรือบำบัดตามวิธีการที่ได้รับอนุญาตและปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งผู้ร้องสอดได้ดำเนินการแก้ไขและแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าตรวจสอบ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้ร้องสอดประกอบกิจการต่อไปได้ แต่ผู้ฟ้องคดีและประชาชนยังคงมีการร้องเรียนในปัญหาเดิมพิณดังกล่าวอีก จึงได้มีการเข้าตรวจสอบอีกครั้ง ผลปรากฏว่าการประกอบกิจการของผู้ร้องสอดไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ และมีสภาพที่อาจ

<sup>๒</sup> พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานใดจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๗ โดยไม่มีเหตุอันควรหรือในกรณีที่ปรากฏว่าการประกอบกิจการของโรงงานใดอาจจะก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานนั้นหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว และปรับปรุงแก้ไขโรงงานนั้นเสียใหม่หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

ถ้าผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายสั่งให้ประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้

ถ้าผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ภายในเวลาที่กำหนดให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอำนาจสั่งปิดโรงงานได้ และในกรณีที่ปิดโรงงานจำพวกที่ ๓ ให้คำสั่งปิดโรงงานดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตด้วย

ก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในหรือใกล้เคียงกับโรงงาน เนื่องจากระบบขจัดกลิ่นและเขม่าควันจากเตาอบยางชำรุด ๑ เครื่อง จากจำนวน ๒ เครื่อง บริเวณอาคารโรงงานและพื้นถนนรอบอาคารโรงงานมีเศษวัสดุสีดำซึ่งเป็นผงถ่านที่เหลือจากกระบวนการผลิตฟุ้งกระจายอยู่ที่พื้นในปริมาณมาก มีการรั่วของไอสารเคมีบริเวณฝ่าหม้ออบยาง บริเวณพื้นที่เก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานมีกลิ่นเหม็น พบกากยางที่อาจนำไปเผาแล้วเกิดกลิ่นเหม็นได้ และการขออนุญาตครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในโรงงานระยะเวลา ๙๐ วันหมดอายุ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง<sup>๓</sup> แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ สั่งให้ผู้ร้องสอดทำการปรับปรุงแก้ไขระบบขจัดกลิ่นและเขม่าควัน ทำความสะอาดโรงงาน ปรับปรุงอุปกรณ์หม้ออบยาง ให้มีมาตรการป้องกันกลิ่นจากการเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ห้ามเผากากยางหรือนำกากยางไปเป็นเชื้อเพลิง และให้เคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานที่อยู่ในพื้นที่บริเวณอาคารและบริเวณโรงงานไปกำจัดหรือบำบัดตามวิธีการที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ปรากฏว่า ผู้ร้องสอดมิได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานไปกำจัดหรือบำบัดตามคำสั่ง กรณีจึงเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงใช้อำนาจตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ สั่งให้ผู้ร้องสอดหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมด และให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลข้างต้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ร้องสอดอุทธรณ์ และมีหนังสือขอขยายเวลาเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปกำจัดหรือบำบัดออกไปอีก โดยอ้างว่าอยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อกับบริษัทที่รับจ้างเพื่อดำเนินการดังกล่าว จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า นับแต่วันที่ผู้ร้องสอดเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ผู้ร้องสอดยังมิได้มีการจัดหาหรือจัดทำสัญญาจ้างโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมตามหน้าที่ของผู้ร้องสอดที่ต้องกระทำการในการเปิดดำเนินการประกอบกิจการโรงงานตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต อันถือได้ว่าผู้ร้องสอดไม่มีมาตรการในการจัดเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วเพื่อป้องกันและควบคุมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงของผู้ที่อยู่ในโรงงานหรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานได้ อันเป็นการกระทำผิดเงื่อนไขการอนุญาต นอกจากนี้ พยานผู้เชี่ยวชาญกรมควบคุมมลพิษได้สรุปผลจากการเข้าตรวจสอบ

<sup>๓</sup> พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

ฯลฯ

ฯลฯ



โรงงานของผู้ร้องสอดว่า พื้นที่โรงงานไม่ดีเท่าที่ควร และมีการดำเนินการผลิตที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม อันเป็นสาเหตุให้โรงงานเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำมันจากยางรถยนต์ และมีความเป็นไปได้ที่อาจมีการนำเศษยางไปเผา เป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านหิน ด้วยเหตุนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้โอกาสผู้ร้องสอดดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสม แต่ผู้ร้องสอดไม่ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงสั่งให้ผู้ร้องสอดหยุดประกอบกิจการทั้งหมดเป็นการชั่วคราว และให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายกากยางรถยนต์ไปกำจัดหรือบำบัดตามวิธีการที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ร้องสอดก็ไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีอำนาจสั่งปิดโรงงานของผู้ร้องสอดที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ และเนื่องจากโรงงานของผู้ร้องสอดเป็นโรงงานจำพวกที่ ๓ ผลของการสั่งปิดโรงงานจึงมีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ใช้อำนาจตามบทบัญญัติดังกล่าว จึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ โดยมีคำสั่งปิดโรงงานของผู้ร้องสอดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๑๒/๒๕๕๙)

อายุของใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนั้น เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว จะเห็นได้ว่า โดยปกติทั่วไปใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้มีอายุใช้ได้ห้าปีนับแต่ปีที่เริ่มประกอบกิจการ แต่ในกรณีมีเหตุอันสมควรเพื่อยุติการประกอบกิจการในอนาคตอันใกล้ ผู้อนุญาตโดยอธิบดีกรมอุตสาหกรรมจะออกใบอนุญาตให้มีอายุสั้นกว่าห้าปีก็ได้ โดยใบอนุญาตที่ออกให้มีอายุสั้นกว่าห้าปีนั้น จะขอต่ออายุอีกไม่ได้ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เป็นการยุติการประกอบกิจการโรงงานนั้นเสียนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ หากมีการออกใบอนุญาตให้ใหม่ภายหลังจากใบอนุญาตที่ออกให้มีอายุสั้นกว่าห้าปีสิ้นอายุลงแล้ว กรณีย่อมมีผลทำให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นสามารถดำเนินการต่อไปได้ การออกใบอนุญาตให้ใหม่จึงมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการต่ออายุใบอนุญาต อันเป็นการขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายโรงงานดังกล่าว การออกใบอนุญาตให้ใหม่ดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับโรงฆ่าสัตว์ซึ่งเป็นกิจการในนามสหกรณ์ผู้ค้าสุกรชำแหละกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์และชำแหละของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ได้สร้างปัญหาทำให้เกิดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปล่อน้ำเสียลงแม่น้ำเจ้าพระยา มีการฆ่าสัตว์และชำแหละเนื้อสัตว์ไม่ถูกสุขอนามัย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและประชาชนที่อยู่อาศัยข้างเคียง เนื่องจากมีกลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เลขที่ (สค.๑) ๐๒-๓/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๕ ที่มีการออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นใบอนุญาตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อได้พิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๔<sup>๔</sup> แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วจะเห็นได้ว่า โดยปกติทั่วไปแล้ว ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้มีอายุใช้ได้ห้าปี นับแต่ปีที่เริ่มประกอบกิจการ ผู้อนุญาตโดยอนุมัติรัฐมนตรีจะมีอำนาจออกใบอนุญาตให้มีอายุสั้นกว่าห้าปีได้จะต้องเป็นกรณีมีเหตุอันสมควรเพื่อยุติการประกอบกิจการในอนาคตอันใกล้ และใบอนุญาตที่ออกให้มีอายุสั้นกว่าห้าปีในกรณีนี้จะขอต่ออายุอีกไม่ได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควรเพื่อยุติการประกอบกิจการโรงงานนั้นเสียนั่นเอง หากมีการออกใบอนุญาตให้ใหม่ภายหลังจากใบอนุญาตที่ออกในกรณีนี้สิ้นอายุลงแล้ว ซึ่งก็จะมีผลทำให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นสามารถดำเนินการต่อไปได้ การออกใบอนุญาตให้ใหม่นี้จึงมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการต่ออายุใบอนุญาตให้อีก ย่อมเป็นการขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายโรงงานดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้วินิจฉัยอุทธรณ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้ออกใบอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ประกอบกิจการโรงงานฆ่าสัตว์และชำแหละ โดยให้ใบอนุญาตมีอายุเพียง ๒ ปี ซึ่งเหตุที่รัฐมนตรีได้มีคำวินิจฉัยให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ประกอบกิจการโรงงานในที่แห่งนี้โดยมีอายุเพียง ๒ ปี สันกว่าอายุใบอนุญาตตามที่มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ กำหนดไว้ ก็เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หาสถานที่ประกอบกิจการใหม่ แสดงว่าสถานที่ประกอบกิจการโรงงานเดิมไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็น

<sup>๔</sup> พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๔ ใบอนุญาตให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ห้า นับแต่ปีที่เริ่มประกอบกิจการ เว้นแต่มีการย้ายโรงงานตามมาตรา ๒๗ หรือมีการเลิกประกอบกิจการโรงงาน ให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุในวันที่ออกใบอนุญาตใหม่ หรือวันที่เลิกประกอบกิจการโรงงาน

ถ้ามีเหตุอันสมควรเพื่อยุติการประกอบกิจการในอนาคตอันใกล้ ผู้อนุญาตโดยอนุมัติรัฐมนตรีจะออกใบอนุญาตให้มีอายุสั้นกว่าที่กำหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ ใบอนุญาตที่ออกในกรณีนี้จะขอต่ออายุอีกไม่ได้





ที่ประกอบกิจการโรงงานอีกต่อไป ซึ่งเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควรที่จะต้องยุติการประกอบกิจการในสถานที่ดังกล่าว เมื่อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวสิ้นอายุลงเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่อาจขอต่ออายุใบอนุญาตได้อีก ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิได้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานภายหลังจากใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานสิ้นอายุลงเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ แต่เป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ใช้สิทธิขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์และชำแหละต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เลขที่ (สค.๑)๐๒-๓/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๕ ก็ตาม แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่พิพาทในคดีนี้เป็นการอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ประกอบกิจการโรงงานอันเป็นกิจการประเภทเดียวกันและสถานที่ตั้งสถานที่เดียวกันกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เคยออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้มีอายุ ๒ ปี ซึ่งได้สิ้นอายุลงแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ และไม่อาจขอต่ออายุใบอนุญาตได้อีก กรณีจึงถือได้ว่า การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เลขที่ (สค.๑)๐๒-๓/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๕ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าว เป็นการออกใบอนุญาตที่ขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และย่อมมีผลทำให้การต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในครั้งต่อ ๆ มาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วยเช่นเดียวกัน พิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เลขที่ (สค.๑)๐๒-๓/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๕ โดยให้มีผลตั้งแต่วันออกใบอนุญาตดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๕๐/๒๕๔๙)

### ๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด

ในการพิจารณาคำขออนุญาตจัดตั้งตลาดนัดของเอกชนในเขตเทศบาล นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องพิจารณาคำขอโดยอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ ตลอดจนเทศบัญญัติ เรื่อง การตลาด เป็นหลัก เพราะเป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจในการอนุญาต และวางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดตั้งตลาดไว้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว ที่มุ่งประสงค์จะควบคุมสุขอนามัยของตลาด เป็นสำคัญ หากคำขอของผู้ขอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งตลาดตามที่กฎหมาย กฎกระทรวง และข้อบัญญัติเทศบาลดังกล่าวกำหนดไว้ นายกเทศมนตรีย่อมมีอำนาจตามกฎหมายและมีดุลพินิจที่จะพิจารณามีคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งตลาดได้ นอกจากนั้น การใช้ดุลพินิจในการออกใบอนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าว นายกเทศมนตรีจะต้องคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ในการประกอบอาชีพ ของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรมตามที่ รัฐธรรมนูญและกฎหมายให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวไว้ด้วย ดังนั้น การที่ นายกเทศมนตรีพิจารณาและมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งตลาดนัดตามคำขอ โดยอ้าง แต่เพียงว่า เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ประกอบการค้าในตลาดสดของเทศบาล



ย่อมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และทำให้ผู้ยื่นคำขอได้รับความเสียหายจากการถูกจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพ จึงเป็นการออกคำสั่งที่ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ยื่นคำขอ

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ที่จะทำตลาดนัดในที่ดินแปลงดังกล่าว จึงได้ยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งตลาดนัดสัปดาห์ละ ๒ วัน คือ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลตลาดเขต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า เนื่องจากเทศบาลตำบลตลาดเขต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลบ้านตลาดเขตว่า ได้รับความเดือดร้อนจากการจัดตลาดนัดวันจันทร์อยู่แล้ว ถ้ามีการจัดตั้งตลาดนัดเพิ่มขึ้นอีกสัปดาห์ละ ๒ วัน จะทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดสดเทศบาลซึ่งได้รับใบอนุญาตและเสียภาษีให้แก่เทศบาลได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า หากตลาดสดเทศบาลไม่มีประชาชนเข้ามาซื้อของจะส่งผลกระทบต่อพ่อค้าในตลาด และเกิดความเสียหายแก่ตลาดสดของเทศบาลในอนาคต ทำให้เทศบาลขาดรายได้จากภาษีเงินได้ที่เป็นเงินงบประมาณบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อันมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในท้องถิ่นในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เนื่องจากเทศบาลไม่มีรายได้ในการบริหารท้องถิ่น อันเป็นปัญหาต่อความมั่นคงระดับประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเป็นการคุ้มครองส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานทางปกครอง รวมทั้งเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับใบอนุญาตและเสียภาษีให้กับเทศบาลมีความมั่นใจในการเข้ามาขายของในตลาดสดเทศบาลยิ่งขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๐ (๑) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบกับมาตรา ๓๔ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดตั้งตลาดนัดขึ้นใหม่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดตั้งตลาดนัด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

#### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้เป็นเหตุผลหลักในการพิจารณาคำขออนุญาตของผู้ฟ้องคดี และมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดตั้งตลาดนัดเห็นได้ว่า เป็นเหตุผลทางด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และการหารายได้จากการเก็บภาษีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาลฯ

และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งอนุญาตให้จัดตั้งตลาดนัดได้หรือไม่นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข และกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ ตลอดจนเทศบัญญัติ เรื่อง การตลาด เป็นหลัก เพราะเป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจในการอนุญาต และวางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดตั้งตลาดไว้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว ที่มุ่งประสงค์จะควบคุมสุขอนามัยของตลาดเป็นสำคัญ หากคำขอของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งตลาดตามที่กฎหมาย กฎกระทรวง และข้อบัญญัติเทศบาลดังกล่าวกำหนดไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจตามกฎหมายและมีดุลพินิจที่จะพิจารณามีคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งตลาดได้ อย่างไรก็ตาม การใช้ดุลพินิจในการออกใบอนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคในการประกอบอาชีพของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรี และเป็นธรรมตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวไว้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาคำขออนุญาตจัดตั้งตลาดนัดของผู้ฟ้องคดีโดยคำนึงถึงแต่เพียงประโยชน์ของผู้ประกอบการค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อน จึงไม่เป็นธรรมต่อบุคคลอื่น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดตั้งตลาดนัด เป็นเหตุเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย และการจัดหารายได้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ที่พระราชบัญญัติเทศบาลฯ บัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้ รวมทั้งอ้างเหตุเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ประกอบการค้าในตลาดสดของเทศบาล ซึ่งมีได้เป็นเหตุที่จะใช้อำนาจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้จัดตั้งตลาดนัดตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนดไว้แต่อย่างใด นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน เนื่องจากมีราษฎรที่ค้าขายในตลาดสดเทศบาลไม่พอใจและลงชื่อคัดค้าน ก็เป็นข้ออ้างที่เป็นความกังวลของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเอง ซึ่งไม่แน่อนว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ทั้งเหตุดังกล่าวมิได้มีสภาพร้ายแรงถึงขนาดที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการอื่น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่อนดังกล่าวมาใช้เป็นเหตุผลในการพิจารณาและไม้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดตั้งตลาดนัด จึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข และเป็น การกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพในการประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีเกินความจำเป็น แก่การรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการถูกจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ถือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์



ของกฎหมาย จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดตั้งตลาดนัดจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๒๖/๒๕๕๙)

#### ๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ในการพิจารณาคำขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลไทรมา นั้น ตามข้อ ๒๐ ของเทศบัญญัติตำบลไทรมา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาประการหนึ่งว่า หากการขออนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ก็ให้ออกใบอนุญาตให้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การประกอบกิจการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไม้ หรือหวายที่ขออนุญาตมีลักษณะที่เป็นการค้าโดยก่อให้เกิดมลพิษทั้งทางเสียงจากการใช้เครื่องจักรและทางอากาศจากสารเคมีและฝุ่นละอองในการทำเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งอาคารที่ใช้ประกอบกิจการดังกล่าวมีสภาพเป็นอาคารบ้านแถวในหมู่บ้านจัดสรรเพื่อนบ้านที่อยู่ติดต่อและใกล้เคียงจึงย่อมได้รับมลพิษจากการประกอบกิจการดังกล่าวโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน ซึ่งเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ยื่นคำขอตามกรณีนี้ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ตำบลไทรมา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ประกอบกิจการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการการประดิษฐ์ไม้ การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสำเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลไทรมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการ เนื่องจากอาคารที่ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นอาคารประเภททาวน์เฮาส์หรือบ้านแถวตามกฎหมาย กระทั่ง ๕๕

(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อหาของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ไม่ได้ห้ามการใช้บ้านแถวในการประกอบกิจการแต่อย่างใด ดังนั้น การออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการโดยอ้างเหตุดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม สถานประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีมีคณานรวมกันทั้งสิ้น ๑๒ คน จึงเข้าข่ายเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มีคณานตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไป) และจัดเป็นโรงงานจำพวกที่ ๓ ลำดับที่ ๓๗ ประเภทหรือชนิดของโรงงานเป็นโรงงานทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้ เมื่อสถานประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีเป็นบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย จึงต้องห้ามในการใช้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓ ตามข้อ ๒ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น อาคารของผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ และห้ามผู้ฟ้องคดีดำเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

#### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า กิจการของผู้ฟ้องคดีเป็นกิจการที่เกี่ยวกับไม้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทที่ ๘ (๓)<sup>๕</sup> การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการفن การทา

<sup>๕</sup> ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศให้กิจการดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ



สารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสำเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย กิจการของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามข้อ ๕ ของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลไทรมา เรือง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งกำหนดให้กิจการประเภทที่ ๘ (๓) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และโดยที่ ข้อ ๒๐ ของเทศบัญญัติฉบับเดียวกัน กำหนดว่า เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามครบถ้วนตามความในข้อ ๙ และการขออนุญาตนั้น ไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนก็ให้ออกใบอนุญาตให้ตามแบบ กอ.๒ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีเป็นการดำเนินกิจการ ในเขตเทศบาลตำบลไทรมาในลักษณะที่เป็นการค้าโดยก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง เนื่องจาก การใช้เครื่องจักร และเกิดมลพิษทางอากาศอันเนื่องมาจากสารเคมีและฝุ่นละอองในการทำ เฟอร์นิเจอร์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาคารที่ผู้ฟ้องคดีใช้ประกอบกิจการดังกล่าวมีสภาพเป็นอาคารบ้านแถวในหมู่บ้านจัดสรร เพื่อนบ้านที่อยู่ติดต่อและใกล้เคียงกับอาคารของผู้ฟ้องคดีจึงย่อมได้รับมลพิษจากการ ประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุกระทบกระเทือน ต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ แต่ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดี ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตและไม่มีผลให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว แม้เหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างในการออกคำวินิจฉัย อุทธรณ์ว่า สถานประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีเข้าข่ายเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ ทำให้ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ นั้น จะเป็นการอ้างเหตุและผลที่ไม่สัมพันธ์กัน แต่เหตุดังกล่าวก็มิได้ทำให้ผลของคำสั่งทางปกครอง ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป จึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลจะกำหนดคำบังคับให้เพิกถอนคำวินิจฉัย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยให้เพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ และห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อกำหนดให้เป็นกิจการต้องมีการควบคุม ตามมาตรา ๓๒ (๑)<sup>๖</sup> แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

(๓) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่นการทาสารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสำเร็จ ผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๖</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา ๓๑ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้



เช่นกัน และเมื่อกรณีนี้เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๔/๒๕๖๐)

#### ๑๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๑๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในที่สาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๑๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

มาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองและสงวนไว้ซึ่งการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวให้แก่คนไทย จึงได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดว่า ต้องมีบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด เมื่อนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้ตรวจสอบพบว่าทุนของผู้ฟ้องคดี (บริษัท ด.) ในส่วนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยมีน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด จึงย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่จะเพิกถอนใบอนุญาตได้ โดยที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งขัดต่อมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เพื่อขอชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายสองปีด้วยตนเอง กรณีจึงเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีได้ให้ไว้ในคำขอ เข้าชื่อยกเว้นที่นายทะเบียนฯ ไม่จำเป็นต้องให้อีกแก่ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสได้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนออกคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่นายทะเบียนฯ มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

---

(๑) กำหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น





นำเที่ยวของผู้ฟ้องคดีโดยมิได้ให้โอกาสดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีก่อนการออกคำสั่ง จึงไม่เป็นเหตุให้คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจนำเที่ยว โดยผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ต่อมา นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ฟ้องคดี ด้วยเหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กล่าวคือ ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ฟ้องคดีมีบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๑๗ (๑)<sup>๗</sup> แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองและสงวนไว้ซึ่งการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวให้แก่คนไทยโดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลต่างด้าว รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยโดยรวมของประเทศ จึงได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดว่า ต้องมีบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด และกรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด มาตรา ๔๖<sup>๘</sup>

<sup>๗-๘</sup> พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งเป็นนิติบุคคลต้อง

(๑) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบเป็นผู้มีสัญชาติไทย ถ้าเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดทุนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดต้องเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และกรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

(ข) กรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๖ ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบพบว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ โดยกำหนดให้บริษัท ล. นิติบุคคลสัญชาติฮ่องกง ถือหุ้น ๑๕๐,๐๐๐ หุ้น บริษัท พ. นิติบุคคลสัญชาติไทย ถือหุ้น ๑๕๐,๐๐๐ หุ้น และนาย ศ. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ถือหุ้น ๒๐๐,๐๐๐ หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด ๕๐๐,๐๐๐ หุ้น อันเป็นการทำให้ทุนของบริษัทในส่วนที่เป็นของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยมีน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวของผู้ฟ้องคดีได้ และแม้ว่าคำสั่งดังกล่าวจะเป็นคำสั่งทางปกครอง ซึ่งตามกฎหมายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการออกคำสั่งทางปกครอง รวมทั้งให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของตนก่อนออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง<sup>๙</sup> แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งขัดต่อมาตรา ๑๗ (๑) (ก) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเข้าเที่ยวและมัลคูเทศก์ฯ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวรายสองปีด้วยตนเอง และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ขัดต่อกฎหมายดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งทางปกครองที่พิพากษณ์จึงเข้าข้อยกเว้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จำเป็นต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทราบข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการออกคำสั่งทางปกครอง รวมทั้งให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของตนก่อนออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓)<sup>๑๐</sup> แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวของผู้ฟ้องคดีโดยมิได้ให้โอกาสดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีก่อนการออกคำสั่ง จึงไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๘๑/๒๕๕๙)

(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ (๑) หรือมาตรา ๑๗ (๑) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ (๒) (ก) (ข) (ง) (จ) หรือ (ฉ) หรือมาตรา ๑๗ (๒)

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๙-๑๐</sup> พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

ฯลฯ

ฯลฯ



### ๑๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย

เจตนารมณ์ของกฎหมายประกันวินาศภัยประสงค์จะให้ความคุ้มครองระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมและประชาชนผู้เอาประกันเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่บริษัทรับประกันวินาศภัยจะประกอบธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อหาผลตอบแทนจึงต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทรับประกันวินาศภัยซึ่งดำรงฐานะทางการเงินมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินได้แก้ไขปัญหาทางการเงินด้วยวิธีการประกอบธุรกิจอื่นที่มีความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันและประชาชนอันมีลักษณะต้องห้าม อันได้แก่ การให้กู้ยืมเงิน การให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง และการให้เช่าซื้อรถ ตามประกาศนายทะเบียนประกันภัย เรื่อง การเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งหากให้ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายตามนัยมาตรา ๕๙ (๑) (๒) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ย่อมมีอำนาจที่จะมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได้ ดังนั้น คำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

#### สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ว. ประกอบกิจการรับประกันวินาศภัย โดยมีผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ตรวจสอบการดำเนินกิจการของบริษัท ว. พบว่า บริษัท ว. ขายที่ทำการสำนักงานใหญ่โดยไม่ได้ออกอนุญาตจากนายทะเบียน และถอนเงินออกจากบัญชี โดยอ้างว่านำเงินไปลงทุนให้เช่าซื้อรถแต่กลับไม่มีเอกสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ อีกทั้ง เมื่อตรวจสอบฐานะทางการเงินของบริษัท ว. พบว่า บริษัท ว. ดำรงเงินกองทุนต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยมีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงแจ้งให้บริษัท ว. ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งบริษัท ว. ได้มีหนังสือขอผ่อนผันระยะเวลาในการแก้ไขฐานะทางการเงิน แต่ปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ว. และคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี หลังจากนั้น ผู้ชำระบัญชีได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกบริษัท และนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘) ได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนเลิกบริษัท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย คำสั่งแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี และคำสั่งรับจดทะเบียนเลิกบริษัท

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจสอบพบว่า บริษัท ว. ซึ่งประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยขายสำนักงานใหญ่โดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบ อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และจากการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัท ว. ผลปรากฏว่าบริษัท ว. ดำรงเงินกองทุนไม่ครบจำนวน ๕๑.๓๕ ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ๒๑.๓๕ ล้านบาท จัดสรรทรัพย์สินตามประเภทที่กฎหมายกำหนดไม่เพียงพอต่อเงินที่สำรองสำหรับเบี้ยประกันที่ยังไม่ตกเป็นรายได้และเงินสำรองค่าสินไหมทดแทน ๔.๖๙ ล้านบาท และจัดสรรทรัพย์สินไม่เพียงพอต่อหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ๓๘.๓๒ ล้านบาท แม้ต่อมา บริษัท ว. จะดำเนินการเพิ่มทุนจำนวน ๔๕ ล้านบาท ด้วยการลงทุนให้กู้ยืม โดยมีเครื่องจักรและอสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกันก็ตาม แต่การลงทุนด้วยวิธีการดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากมีลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันหรือประชาชนได้ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงมีคำสั่งให้บริษัท ว. หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ซึ่งต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้เสนอแผนแก้ไขปัญหาระยะการเงินของบริษัท ว. รวม ๓ ฉบับ คือ ฉบับลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ แต่ปรากฏว่า รายละเอียดในแผนดังกล่าวยังคงกำหนดขั้นตอนและวิธีการเพิ่มเงินกองทุนอันมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง การเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ออกตามความในมาตรา ๒๗/๖ วรรคสาม<sup>๑๑</sup> แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยประกาศดังกล่าวกำหนดกรณีของการประกอบการ

<sup>๑๑</sup> พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๒๗/๖

ฯลฯ

ฯลฯ

กรณีใดเป็นการเพิ่มความเสี่ยงตาม (๒) หรือเป็นการก่อภาระผูกพันเพิ่มเติมตาม (๓) ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ



อันมีลักษณะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัยไว้ ๑๓ ประการ ซึ่งการประกอบกิจการของบริษัท ว. เข้าข่าย ๓ กรณี คือ (๙) การให้กู้ยืม (๑๐) การให้เช่าทรัพย์สินแบบบิลิสซ์ และ (๑๑) การให้เช่าซื้อรถ นอกจากนี้ แม้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัท ว. จะดำรงฐานะทางการเงินโดยมีสินทรัพย์จำนวน ๒๕๑,๗๔๔,๙๗๗ บาท มากกว่าหนี้สินที่มีเพียง ๕๙,๒๖๗,๕๙๕ บาท แต่ทรัพย์สินที่ได้มาก็เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากเงินกู้ โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและการขายฝากรถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ไม่สามารถนำมาประเมินราคาได้ เนื่องจากการประกอบธุรกิจอื่นอันมีลักษณะเป็นความเสี่ยงต่อความเสียหายของผู้เอาประกันและประชาชนโดยรวม ซึ่งแม้บริษัท ว. จะสามารถประกอบธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อหาผลตอบแทนได้ก็ตาม แต่ก็ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และประกาศนายทะเบียน เรื่อง การเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ และโดยที่มาตรา ๕๙<sup>๑๒</sup> แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได้บัญญัติให้รัฐมนตรีจะใช้อำนาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได้เฉพาะแต่กรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องกระทำความผิดครบทั้งห้าอนุมาตราเท่านั้น กรณีจึงต้องตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายประกันวินาศภัยที่ประสงค์จะให้ความคุ้มครองระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมและประชาชนผู้เอาประกันเป็นสำคัญ เมื่อรายละเอียดของโครงการแก้ไขปัญหาระยะทางการเงินเป็นการดำเนินกิจการที่มีลักษณะอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันหรือประชาชนโดยบริษัท ว. ดำรงฐานะทางการเงินมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน และได้แก้ไขปัญหาด้านการเงินด้วยวิธีการประกอบธุรกิจอื่นที่มีความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันและประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด หากให้ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไปจะทำให้

<sup>๑๒</sup> พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๙ รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อปรากฏแก่รัฐมนตรีว่าบริษัท

(๑) มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินหรือมีฐานะการเงินไม่มั่นคงอันอาจเกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน

(๒) ผิดวินัยบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง เงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด หรือประกาศที่ออกหรือกำหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐมนตรี นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในเมื่ออาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน

(๓) หยุดประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยไม่มีเหตุอันสมควร

(๔) ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายหรือคืนโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือจ่ายหรือคืนไปโดยไม่สุจริต

(๕) ถ้าประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน